

CONFORMIDADE

Enquadramento de Conformidade

Sistemas automatizados de comunicação com titulares de dados em contexto de mediação imobiliária

NOTA PARA REVISÃO

Documento interno de conformidade. Descreve as medidas técnicas e organizativas adoptadas pela Ryvo Digital, designação comercial de Pedro Seixas Vale — Consultoria, Lda, para assegurar que os sistemas automatizados fornecidos aos seus clientes operam em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/679, o Regulamento (UE) 2024/1689, a Directiva 2002/58/CE e as respectivas transposições nacionais.

Redigido em 17 de Setembro de 2026. **Não constitui aconselhamento jurídico e carece de revisão e confirmação por advogado antes de qualquer utilização perante terceiros.** As secções assinaladas requerem confirmação específica.

1. Objecto e finalidade deste documento

A Ryvo Digital fornece a agências de mediação imobiliária sistemas automatizados que comunicam, através do WhatsApp, com pessoas singulares que contactam essas agências ou que constam das suas bases de contactos.

Nessa relação, **a agência é responsável pelo tratamento e a Ryvo Digital é subcontratante**, nos termos do artigo 28.º do RGPD.

Este documento existe para três finalidades:

Primeira. Demonstrar, perante qualquer autoridade de controlo, que as obrigações aplicáveis foram identificadas, analisadas e traduzidas em medidas técnicas concretas, e não deixadas ao critério do utilizador.

Segunda. Documentar a repartição de responsabilidades entre a Ryvo Digital e o cliente, de modo a que cada parte responda pelo que efectivamente controla.

Terceira. Registar as decisões de concepção que foram tomadas **contra o interesse comercial imediato** por razões de conformidade, e a fundamentação de cada uma.

2. Princípio orientador

NOTA PARA REVISÃO

O sistema recusa por defeito. Quando a licitude de um contacto não pode ser demonstrada a partir de dados registados, o sistema não envia. A ausência de informação é tratada como proibição e nunca como permissão.

Este princípio é estrutural e não configurável. Não existe definição, opção ou pedido do cliente que o desactive. É a medida técnica que sustenta todas as restantes.

2.A As cinco acções sujeitas a regulação

A análise é organizada por **tipo de acção** e não por automação, por três razões: as acções são estáveis enquanto as automações evoluem; uma mesma acção surge em várias automações; e a organização por acção garante que nenhuma automação futura escapa à análise.

#	ACÇÃO	AUTOMA- ÇÕES	REGIME DOMINANTE	SECÇÃO
I	Responder dentro da janela de 24 horas	01	Baixo risco. Consentimento implícito na iniciativa do titular	§3
II	Comunicação por iniciativa da empresa	02, 03, 05	O mais exigente. Consentimento, jurisdição, modelos aprovados	§§4-8
III	Publicação de conteúdo publicitário de imóveis	04	Regime próprio, independente do RGPD	§8.A
IV	Pedido de avaliação ou recomendação	05	Políticas de plataforma, com proibições recorrentes	§8.B
V	Conservação e movimentação de dados pessoais	Todas	RGPD, tratado no ATD	Anexo II do Contrato

Toda a automação futura deve ser classificada numa ou mais destas acções antes de ser concebida. Uma automação que não se enquadre em nenhuma exige análise autónoma antes de qualquer construção.

3. Transparência quanto à utilização de inteligência artificial

3.1 Obrigação aplicável

O artigo 50.º, n.º 1, do Regulamento (UE) 2024/1689 (Regulamento da Inteligência Artificial), aplicável desde **2 de Agosto de 2026**, impõe que os sistemas de IA destinados a interagir directamente com pessoas singulares sejam concebidos de modo a que estas sejam informadas de que interagem com um sistema de IA, **de forma clara e distinguível, o mais tardar no momento da primeira interacção**.

Trata-se de **dever de concepção** e não de mero aviso. O dever recai sobre o fornecedor do sistema, não sendo transferido para o fornecedor do modelo subjacente. As coimas aplicáveis ascendem a 15 milhões de euros ou 3% do volume de negócios anual mundial, aplicando-se às PME o montante inferior.

3.2 Medida adoptada

Toda a conversa é precedida de uma declaração que antecede qualquer conteúdo, no idioma do destinatário:

NOTA PARA REVISÃO

 [Nome do assistente], assistente virtual da [Agência]. Esta conversa é respondida por inteligência artificial, não por uma pessoa.

Características da implementação:

Determinística	A declaração é anteposta pelo sistema, não gerada pelo modelo de linguagem. Não depende de instrução interpretada
Universal	Aplica-se a todos os caminhos de saída sem excepção, incluindo respostas a mensagens de voz e imagem que não passam pelo modelo
Baseada em registo	A condição de envio é «foi alguma vez entregue uma declaração a este destinatário», lida do histórico — e não «é esta a primeira mensagem», que seria uma presunção
Repetida após intervenção humana	Quando um colaborador da agência responde manualmente e a conversa regressa ao sistema automatizado, a declaração é repetida, por o destinatário ter entretanto formado a convicção legítima de que falava com uma pessoa
Verificada	Um invariante automático compara o texto efectivamente entregue ao operador de comunicações com a obrigação, e regista o veredicto em cada execução

3.3 Prova

Cada envio produz quatro registos independentes e reconciliáveis entre si: a marcação da mensagem entregue, um evento datado, o registo da execução, e o veredicto do invariante, este último obtido a partir do texto realmente enviado e não de um indicador interno.

O sistema conserva, por destinatário, a data e hora da primeira declaração, o texto exacto e o identificador atribuído pelo operador de comunicações.

3.4 Demonstração documentada

A conformidade foi verificada em ambiente real em 17 de Setembro de 2026, através de sequência controlada: primeira mensagem com declaração, segunda mensagem sem repetição, intervenção humana, e nova mensagem com declaração repetida. Os quatro registos foram confirmados em cada caso.

4. Comunicações não solicitadas – enquadramento geral

4.1 Dupla ordem de obrigações

As comunicações de marketing directo por via electrónica estão sujeitas a **dois conjuntos de regras independentes**, sendo que o cumprimento de um não dispensa o outro:

Ordem legal. A Directiva 2002/58/CE e as respectivas transposições nacionais, conjugadas com o RGPD.

Ordem contratual de plataforma. A *WhatsApp Business Messaging Policy* da Meta Platforms, que exige consentimento prévio demonstrável e cujo incumprimento determina degradação da classificação de qualidade, restrição do volume de envio ou encerramento da conta.

O sistema foi concebido para satisfazer **o mais exigente dos dois** em cada caso concreto.

4.2 Três pressupostos que o sistema não admite

A concepção rejeita expressamente três interpretações frequentes e incorrectas:

NOTA PARA REVISÃO

Uma mensagem anterior do titular não constitui consentimento. O facto de uma pessoa ter escrito à agência abre uma janela de resposta de 24 horas e nada mais. Não autoriza comunicações posteriores por iniciativa da empresa.

NOTA PARA REVISÃO

O clique num anúncio não constitui consentimento continuado. Sinaliza consentimento para aquela conversa, não uma subscrição.

NOTA PARA REVISÃO

Um consentimento genérico anterior que não identificou o WhatsApp não é consentimento válido à luz do RGPD, ainda que possa satisfazer a política da plataforma, por o consentimento dever ser específico e informado quanto ao canal.

5. Segmentação como instrumento de licitude

Cada contacto importado é classificado num e num só segmento. O **segmento determina se o contacto pode ser contactado e por que via.**

SEGMENTO	DEFINIÇÃO	REGIME
A	Cliente que concretizou transacção com a agência	Excepção de cliente existente, quando disponível na jurisdição
B	Consentimento documentado: data, origem e redacção conservadas	Contactável
C	Contacto anterior sem transacção	Não é cliente existente. Exige obtenção prévia de consentimento
D	Origem não documentada	Não contactável
E	Oposição manifestada, bloqueio ou supressão	Nunca contactável. Permanente

5.1 Declaração pela agência

A **classificação é declarada pela agência, não inferida pelo sistema.** O sistema propõe uma classificação a partir dos dados disponíveis e a agência confirma ou corrige.

Cada declaração é registada com data, hora e identificação de quem a efectuou.

Fundamento: o conhecimento da origem dos dados existe na agência e não no fornecedor. A declaração coloca a responsabilidade onde está a informação e produz o registo que uma autoridade de controlo solicitaria.

5.2 O segmento D é a medida mais relevante

Na generalidade das agências de pequena dimensão, o segmento D é o mais numeroso. O **sistema recusa contactá-lo**, ainda que o cliente o solicite expressamente.

Esta é a decisão de concepção mais onerosa comercialmente e a mais relevante em matéria de conformidade.

6. Registo de consentimento

Mantém-se, por contacto e por evento, um registo destinado especificamente a responder a um pedido de autoridade de controlo:

- Data e hora do acto
- Origem e canal

- Redacção exacta apresentada ao titular
- Segmento declarado e identificação de quem declarou
- Todas as alterações de estado subsequentes

O registo é apenas incremental. Nenhuma linha é alterada ou eliminada; a retirada do consentimento constitui novo registo.

NOTA PARA REVISÃO

A Meta faz recair sobre o remetente o ónus da prova do consentimento. Um consentimento que não possa ser demonstrado é, para todos os efeitos, inexistente. Este registo é o instrumento dessa demonstração.

7. Oposição

REQUISITO	MEDIDA
Presente em todas as comunicações	Incluída no rodapé de todos os modelos de marketing
Um único passo	«Responda SAIR». Sem hiperligação, formulário ou confirmação
Execução imediata	Aplicada no momento da recepção, não no lote seguinte
Permanente e transversal	Propriedade do contacto e não da campanha
Reconhecimento amplo	SAIR, STOP, PARAR, BAJA, UNSUBSCRIBE e formulações equivalentes em português, espanhol e inglês. Em caso de dúvida, é tratada como oposição
Bloqueio equiparado	O bloqueio do número pelo titular é tratado como oposição

Fundamento do critério de dúvida: o custo de um falso positivo é a perda de um contacto; o de um falso negativo é uma reclamação junto da autoridade de controlo. A assimetria determina o critério.

8. Jurisdição

8.1 Regra aplicável

NOTA PARA REVISÃO

A lei aplicável é determinada pelo local do destinatário e não pelo local de estabelecimento da empresa.

Uma agência portuguesa que contacte um titular em Espanha está sujeita à lei espanhola quanto a essa comunicação.

8.2 Mecanismo

O país é resolvido a partir do prefixo telefónico internacional, normalizado em formato E.164. Trata-se de facto objectivo e não de apreciação.

O país é consultado numa **tabela de políticas por jurisdição** que, conjugada com o segmento, determina o resultado: contactável, contactável mediante consentimento prévio, ou não contactável.

NOTA PARA REVISÃO

⚠ Um contacto cujo país não conste da tabela não é contactável. A ausência de entrada é tratada como proibição.

8.3 Tabela de políticas

NOTA PARA REVISÃO

Cada entrada carece de confirmação por advogado antes da entrada em serviço de qualquer cliente nessa jurisdição. A estrutura é técnica; o conteúdo é jurídico.

PORTUGAL 🇵🇹

Diploma: Lei n.º 41/2004, de 18 de Agosto, artigos 13.º-A e 13.º-B, na redacção actual.

O artigo 13.º-A exige consentimento prévio e expresso do assinante que seja pessoa singular para o envio de comunicações não solicitadas para fins de marketing directo, designadamente por sistemas automatizados, correio electrónico, SMS, EMS, MMS «e outros tipos de aplicações similares» — categoria em que se inclui o WhatsApp.

O artigo 13.º-B impõe a manutenção de lista actualizada das pessoas que consentiram e dos clientes que não se opuseram.

A Comissão Nacional de Protecção de Dados emitiu orientação específica na **Diretriz 2022/1** sobre comunicações electrónicas de marketing directo.

Existe ainda a **Lista de Oposição (Lista Robinson)**, prevista na Lei n.º 6/99, administrada pela AMD sob supervisão da CNPD, cuja consulta é recomendável antes de qualquer campanha.

Regime aplicado: excepção de cliente existente disponível para o segmento A, com manutenção obrigatória das listas do artigo 13.º-B.

ESPAÑA 🇪🇸

Diploma: Ley 34/2002 (LSSI), artigo 21.

Proíbe comunicações comerciais por via electrónica que não tenham sido solicitadas ou expressamente autorizadas. Existe excepção para clientes existentes, mas **a Agencia Española de Protección de Datos aplica-a de forma marcadamente restritiva**, ao ponto de a prática profissional a considerar indisponível. Os contactos B2B beneficiam de protecção equivalente à dos consumidores.

Regime aplicado: excepção tratada como indisponível. **Apenas o segmento B é contactável.** O segmento C encontra-se desactivado para destinatários em Espanha até confirmação jurídica em contrário.

IRLANDA (IE)

Excepção de cliente existente disponível, **com caducidade de 12 meses** a contar da venda ou da última comunicação conforme a que o titular não se opôs.

ALEMANHA (DE)

Secção 7 da UWG qualifica a publicidade sem consentimento prévio expresso como assédio. O consentimento simples foi considerado prova insuficiente, sendo o duplo consentimento a norma de facto. Mesmo regime para B2B e B2C.

Regime aplicado: excepção tratada como indisponível.

FRANÇA

A CNIL exige consentimento autónomo para marketing e restringe a reutilização de dados recolhidos para outras finalidades.

PAÍSES BAIXOS

Regime estrito de consentimento prévio. Foram aplicadas coimas pela utilização de listas adquiridas sem verificação da validade dos consentimentos.

REINO UNIDO

PECR. Excepção de cliente existente disponível para produtos similares, com oposição oferecida no momento da recolha e em cada comunicação.

ESTADOS UNIDOS (US)

Bloqueio ao nível da plataforma. A Meta não entrega modelos de marketing a números com indicativo +1. Apenas modelos utilitários e de autenticação.

8.A Publicidade de imóveis — Acção III

NOTA PARA REVISÃO

Regime inteiramente distinto do RGPD e da política da Meta. Aplica-se à Automação 04, que publica conteúdo publicitário de imóveis. Foi identificado em 17 de Setembro de 2026 e não constava de qualquer análise anterior.

8.A.1 Obrigações em Portugal

Classe energética. Desde 2013, qualquer anúncio de venda ou arrendamento deve indicar a classificação energética do imóvel. O certificado é emitido por técnicos autorizados pela ADENE. **As coimas para particulares situam-se entre 250 e 3.741 euros.** A obrigação recai sobre quem coloca o imóvel no mercado, seja o proprietário ou o mediador.

Número de licença AMI. A licença de mediação imobiliária, emitida pelo IMPIC ao abrigo da Lei n.º 15/2013, deve ser divulgada em toda a documentação e em todas as acções de publicidade e marketing da empresa.

Supervisão. O IMPIC regula e fiscaliza a actividade, incluindo o cumprimento das obrigações de informação.

8.A.2 Medidas a adoptar na Automação 04

MEDIDA	NATUREZA
Recusa de publicação sem classe energética registada	Bloqueante. Não configurável
Número AMI presente em todas as peças publicadas	Obtido na integração e verificado antes da publicação
Verificação da validade do certificado energético	O certificado tem prazo. Um certificado caducado é tratado como ausente
Preço e características lidos da fonte da agência	Nunca gerados nem inferidos pelo sistema
Invariante próprio	Nenhuma peça publicada sem classe energética e sem número AMI

NOTA PARA REVISÃO

A automação **não gera** características, preços ou disponibilidades. Publica o que a agência forneceu, com as menções obrigatórias, e recusa quando falta um elemento legalmente exigido.

8.A.3 Outras jurisdições

Espanha e outros Estados-Membros dispõem de regimes próprios quanto à informação obrigatória em anúncios imobiliários. **Cada jurisdição deve ser analisada antes da entrada em serviço da Automação 04 nesse mercado,** e a tabela do §8.3 alargada em conformidade.

8.B Pedidos de avaliação — Acção IV

NOTA PARA REVISÃO

Aplica-se à Automação 05. A concepção intuitiva desta automação constitui infracção.

8.B.1 A armadilha

O desenho natural — perguntar ao cliente como correu e, se a resposta for positiva, encaminhá-lo para deixar uma avaliação pública — é aquilo que a Google designa por **review gating**, isto é, a triagem de clientes por sentimento antes do pedido de avaliação.

Encontra-se expressamente proibido e é objecto de fiscalização automatizada activa. A actualização de Abril de 2026 tornou a proibição explícita, e a detecção é feita por sistemas de inteligência artificial da própria plataforma.

8.B.2 Proibições aplicáveis

PROIBIDO	NOTA
Triagem por sentimento	Pedir apenas a clientes satisfeitos, ou pré-filtrar por inquérito
Incentivos de qualquer natureza	Descontos, ofertas, sorteios. Proibidos mesmo quando associados a avaliações honestas e não apenas positivas
Pedido de menção a colaborador	Proibição introduzida em Abril de 2026
Quotas de avaliações	Proibido instruir colaboradores a obter um número determinado
Pressão presencial e dispositivos partilhados	Quiosques e tablets de estabelecimento
Conteúdo guionado	O pedido deve ser neutro, sem indicar o que escrever

Acresce que picos anómalos de volume são sinalizados como indício de manipulação independentemente da intenção — facto directamente relevante para uma automação que processa clientes em lote.

8.B.3 Medidas a adoptar

- O pedido é enviado a **todos os clientes** que concluíram transacção, sem excepção e sem triagem prévia
- **Sem qualquer incentivo**, em nenhuma circunstância
- **Redacção neutra**, sem indicação de conteúdo nem menção a colaboradores
- **Ritmo distribuído**, evitando picos de volume
- Uma eventual recolha interna de opinião é **posterior e autónoma**, nunca condicionando o pedido público

NOTA PARA REVISÃO

A distinção operativa é simples: **pedir a todos é permitido; escolher a quem pedir não é.**

9. Medidas de protecção do canal

O mesmo número de WhatsApp serve o atendimento e as campanhas. A degradação da classificação de qualidade por efeito de uma campanha afecta igualmente o atendimento.

- Primeiro envio limitado a 10–20% da lista, com verificação da classificação antes de qualquer ampliação
 - Lotes máximos de 30 contactos por dia
 - Campanhas concebidas em lotes autónomos, de modo a que a suspensão de um não invalide o anterior
 - Verificação da classificação de qualidade antes de cada lote, com **suspensão automática** e alerta em caso de degradação
 - Máximo de três contactos por titular, com intervalos mínimos, e nunca dois na mesma semana
-

10. Repartição de responsabilidades

MATÉRIA	RESPONSÁVEL	FUNDAMENTO
Origem e licitude dos dados fornecidos	Agência	O conhecimento existe na agência. Declarado contratualmente
Classificação por segmento	Agência, sob proposta do sistema	Idem
Recusa de envio sem fundamento registado	Ryvo Digital	Medida técnica, não configurável
Determinação da jurisdição aplicável	Ryvo Digital	Resolução automática a partir do número
Conteúdo da tabela de jurisdições	Revisão jurídica	Carece de confirmação por advogado
Transparência quanto à utilização de IA	Ryvo Digital	Dever do fornecedor nos termos do artigo 50.º
Registo e execução de oposições	Ryvo Digital	Medida técnica
Conservação do registo de consentimento	Ryvo Digital, por conta da agência	Subcontratante
Resposta a pedidos de titulares	Agência, com assistência da Ryvo Digital	Artigo 28.º, n.º 3, alínea e)
Classe energética e validade do certificado	Agência fornece; Ryvo Digital recusa publicar sem ela	Acção III
Número de licença AMI	Agência fornece; verificado automaticamente	Acção III
Ausência de triagem em pedidos de avaliação	Ryvo Digital	Medida técnica, não configurável

11. Decisões tomadas contra o interesse comercial

Registam-se expressamente, por constituírem o elemento mais demonstrativo da postura adoptada:

DECISÃO	CUSTO ASSUMIDO
Recusa de contacto ao segmento D	É o segmento mais numeroso na generalidade das agências
Recusa de inferência de consentimento	Reduz substancialmente a lista contactável
Desactivação do segmento C em Espanha	Limita materialmente a proposta em mercado relevante
Limite de três contactos	Práticas de mercado sugerem sequências mais longas
Recusa de utilização de modelos utilitários para conteúdo promocional	Contornaria restrições com risco para o cliente
Recusa de contactos obtidos por recolha automatizada	Fonte de contactos de custo nulo, rejeitada
Declaração de IA anteposta a toda a conversa	Assumidamente menos natural do que a alternativa
Pedido de avaliação enviado a todos, sem triagem	Produce avaliações negativas que uma triagem evitaria
Recusa de publicar anúncio sem classe energética	Bloqueia publicações que a agência pretende fazer

12. Matérias que carecem de confirmação jurídica

1. **Cada entrada da tabela de jurisdições**, antes da entrada em serviço de cliente nessa jurisdição
2. **A mensagem de pedido de consentimento (segmento C)** — sendo ela própria, discutivelmente, comunicação comercial, importa confirmar se é admissível em Portugal e se deve permanecer desactivada em Espanha
3. **A redacção da declaração de IA**, quanto à suficiência face ao artigo 50.º
4. **A obrigação da Lista Robinson** — se a consulta é exigível ou meramente recomendável, e a quem incumbe
5. **Suficiência da declaração da agência quanto à origem dos dados**, e conveniência de documento autónomo assinado
6. **Repartição de deveres entre fornecedor e responsável pela implantação** no âmbito do Regulamento da Inteligência Artificial
7. **Obrigações de informação em anúncios imobiliários** em cada jurisdição onde a Automação 04 venha a operar
8. **Responsabilidade pela exactidão da classe energética publicada** — se recai sobre a agência, sobre o mediador, ou sobre ambos
9. **Qualificação do pedido de avaliação** enquanto comunicação comercial para efeitos da Lei n.º 41/2004

13. Revisão

Este documento é revisto sempre que: seja alterada a política da Meta; seja publicada orientação de autoridade de controlo relevante; entre em vigor legislação aplicável, designadamente o Regulamento ePrivacy; ou seja acrescentada jurisdição à tabela.

Versão 2 · 17 de Setembro de 2026 · Pendente de revisão jurídica

Versão 1 cobria as Acções I, II e V. A versão 2 acrescenta as Acções III (publicidade de imóveis) e IV (pedidos de avaliação), bem como o mapa de acções do §2.A.